

1501344-96.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... sendo, de rigor a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Passo a fixação das penas:

Os réus não ostentam antecedentes criminais. No entanto, considerando a violência física empregada durante a ação e as consequências geradas na vítima, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), com fundamento no artigo 59 do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501344-96.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501344-96.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO JUSTINO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

LUIZ GUSTAVO DA SILVA e GUSTAVO JUSTINO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal, porque no dia 08 de junho de 2022, por volta das 09h00min., na rua Arnô Barreto, 900, bairro Munhoz, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos e divisão de atos de execução com agente desconhecido, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência física contra Ricardo Aparecido da Silva, um veículo GM/Classic, cor preta, de placas DRN0497 (cf. autos de apreensão e de entrega de fls. 27/28 e fotografias a fls. 40/43), pertencente à vítima Rosangela Karine Ferreira da Silva e 1 aparelho celular Motorola/Moto G20, avaliado pela vítima em R\$ 1.800,00 (RDO a fls. 4/8), além de documentos pessoais, pertencentes à vítima Ricardo Aparecido da Silva.

Denúncia recebida em 20 de junho de 2022 (fls. 104).

Réus citados (fls. 155 e 157). Respostas apresentadas (fls. 129/135 e 172/175).

Antecedentes e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência da acusação, nos termos da denúncia (fls. 216/223).

A defesa de Gustavo pugnou pela absolvição do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de receptação, fixação da pena no mínimo legal e regime semiaberto (fls. 227/235).

A defesa de Luiz requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (fls. 244/248).

É o relatório.

Fundamento e decido.

As provas obtidas indicam a procedência parcial da acusação.

A vítima narrou os fatos confirmando a abordagem violenta, as agressões físicas na cabeça com coronhadas e a subtração do veículo e dos pertences descritos na denúncia. Disse que havia dado carona a um amigo e enquanto tentava acertar o GPS para retornar, foi abordada por três indivíduos, agredida com muitas coronhadas por um deles. Tentou pedir ajuda enquanto perambulava pelo local, mas desmaiou em razão dos ferimentos e foi socorrida cerca de duas horas após os fatos. O boletim de ocorrência foi registrado. Informou que horas depois seu veículo foi recuperado pela polícia, com avarias, bem como detidos dois indivíduos, que ela reconheceu na delegacia como autores do delito. Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dentre os quatro detentos apresentados, apontou os réus, reconhecendo-os com juízo de certeza.

Neste diapasão, ressalto o valor das palavras do ofendido nos crimes contra o patrimônio e costumes, quando corroboradas por outros elementos de prova e harmônicas com as circunstâncias fáticas da situação ilícita em persecução, como também dos depoimentos dos policiais arrolados como testemunhas, salvo quando existir causa grave, extraordinária ou suspeita fundamentada dos depoimentos, circunstâncias ausentes neste feito.

In verbis:

“Em delitos de roubo, cometidos em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima é de suma importância quando coerente e segura em seus pontos essenciais, máxime se confortada por outros elementos de convicção” (RJDTACrim 24/2/30 – Rel. Nogueira Filho)

O policial ouvido relatou que receberam a informação do veículo roubado com o número das placas. Estavam com a viatura parada quando o veículo passou em alta velocidade. Fizeram o acompanhamento e conseguiram fazer a abordagem. Os dois ocupantes do veículo saíram correndo, sendo que o depoente saiu no encalço do motorista e relatou que não o perdeu de vista. O parceiro abordou o indivíduo que estava no banco de passageiros. Ambos foram conduzidos para a Delegacia.

Quando dos interrogatórios judiciais, os réus confessaram a posse do veículo, sob a escusa de que não sabiam da sua origem ilícita. Aduziram que pegaram o carro de um conhecido para darem uma volta e foram abordados pelos policiais, mas não sabiam que o carro era roubado. Tentaram fugir, porém foram detidos e levados para a

delegacia.

As circunstâncias dos autos são manifestamente incriminatórias e inexistem provas que afastem os elementos de convicção. Os acusados foram reconhecidos com segurança pela vítima em juízo e na Delegacia.

A prova é harmônica e indene de dúvidas. Dúvidas não existem quanto à autoria e materialidade do crime de roubo, sendo que a grave ameaça e o emprego de violência estão positivados nos autos.

O mesmo conjunto probatório é firme quanto ao concurso de agentes. É perceptível que a atuação dos réus foi conjunta e determinante para a consumação da prática criminosa.

Todavia, entendo pelo não incidência da majorante relativa à arma de fogo. A melhor técnica reclama o não reconhecimento da causa especial de aumento de pena quando não houver apreensão das referidas armas.

A razão do aumento da sanção é o poder de lesão, que provoca real risco à vida das vítimas. A qualificadora tem, assim, natureza objetiva. Neste sentido:

“O fundamento da agravante reside no maior perigo que o emprego da arma envolve, motivo pelo qual é indispensável que o instrumento usado pelo agente (arma própria ou imprópria) tenha idoneidade para ofender a incolumidade física” (FRAGOSO, Heleno. Lições de Direito Penal, parte especial, vol.01, José Bushatsky Editor, p.328).

Merecem também destaque as razões do julgamento da apelação nº 430.771.3-/0-00-SP, rel. Breno Guimarães:

“Tal circunstância – falta de apreensão da arma – faz desaparecer a circunstância prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, em razão de sua natureza objetiva, ou seja, porque não se pode conseguir saber se o objeto era mesmo arma, e se, em consequência, a vítima durante a execução do crime foi sujeitada a algum perigo efetivo, prevalecendo, então, a circunstância referente ao uso da arma apreendida para configurar a grave ameaça, elemento constante do tipo do artigo 157 do Código Penal... (omissis) Em consequência, a configuração da circunstância de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, por seu caráter objetivo, depende da apreensão da arma utilizada e de sua submissão a exame que informe sua capacidade vulnerante, para que se estabeleça com a certeza necessária se tinha aptidão para submeter a vítima a perigo real no curso da execução do crime de roubo. O que deve ficar claro, é que a arma exibida às vítimas serviu para configurar a grave ameaça prevista no caput no art. 157 mas não a circunstância prevista no inciso I de seu §2º, porque como não foi apreendida não se conseguiu estabelecer ser mesmo arma real e se possuía capacidade ofensiva. Os relatos das vítimas, a meu ver, não se prestam a comprovar a qualificadora emprego de arma de fogo” (Rel. Breno Guimarães, 10ª Câmara Extraordinária do Tribunal de Justiça, 10/11/04).

Tal posição vem ganhando espaço, desde o julgamento do Recurso Especial nº213.054-SP, que cancelou a Súmula nº174, verbete que permitia o reconhecimento da causa especial de aumento de pena em razão do emprego de arma de brinquedo:

“A arma não foi apreendida, nem submetida a exame. Não há, portanto, como reconhecer o emprego de objeto desconhecido como se arma fosse, menos ainda como dotado de eficácia vulnerante, a impor concreto risco à vítima. Sem essa prova, a cargo da acusação, há comprovação apenas do roubo simples” (Benedito Garcia Pozzer, 7ª Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, proc. 050.05.090051-0 – Controle nº1675/05, em 10/07/06).

Ainda:

“Imprescindível para a caracterização da qualificadora do art. 157, §2º, I, do CP é a apreensão da arma, para que, submetida a exame, se possa aquilatar de sua potencialidade” (TACRIM-SP – AC – Rel. Adauto Suannes – RT 574/379 e JUTACRIM 75/412).

A mudança de posição pelo Superior Tribunal de Justiça exigiu, portanto, uma nova análise do assunto.

Assim sendo, de rigor a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Passo a fixação das penas:

Os réus não ostentam antecedentes criminais. No entanto, considerando a violência física empregada durante a ação e as consequências geradas na vítima, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), com fundamento no artigo 59 do Código Penal.

Ausentes agravantes. Presentes para ambos a atenuante menoridade, razão pela qual reduzo a pena para o mínimo legal.

Em razão da causa especial de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, majoro a sanção penal em 1/3 (um terço), totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a gravidade dos fatos, o montante da pena, as agressões físicas, com lastro no art. 59, no art. 33 do Código Penal, fixo regime inicial fechado.

Em face das poucas informações sobre as condições econômicas dos acusados, mantenho o mínimo legal para o valor diário da multa.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente acusação, para CONDENAR LUIZ GUSTAVO DA SILVA e GUSTAVO JUSTINO DA SILVA, qualificados nos autos, cada um às penas privativas de liberdade 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Prejudicada a substituição e a suspensão condicional da pena privativa de liberdade.

Deixo de acolher o pedido de reparação pecuniária, porque não suficientemente demonstrados nos autos, com ampla cognição e liquidez necessária para condenação segura, os danos morais suportados pelas vítimas, o que não afasta a possibilidade de se buscar tal reparação na esfera cível.

Para resguardo da vítima e garantia da aplicação da lei penal, indefiro recurso em liberdade.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

OSASCO, 08 de dezembro de 2022